



P U T U S A N

Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PERMADI EKO PRABOWO ALIAS KOMBET;**
2. Tempat lahir : Membang Muda;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/12 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mawar Wonosari III Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
6. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Johanes Agustinus Nababan, S.H., Advocat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Olah Raga Gang Basket Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 27 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Permadi Eko Prabowo alias Kombet**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Permadi Eko Prabowo alias Kombet** berupa pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan dan denda **sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan** penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,33 gram netto.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu 0,62 gram netto.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pipetnya yang terpasang dengan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar kosong.
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam.
- 2 (dua) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong.
- 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop.
- 2 (dua) buah kaleng rokok merek gudang garam.
- 1 (satu) buah toples plastik.
- 10 (sepuluh) buah kaca pirek kosong .
- 1 (satu) buah kotak gabus.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai senilai Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

- 4.** Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM –134/Rp-Rap/05/2023 tanggal 3 Mei 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **PERMADI EKO PRABOWO alias KOMBET** pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya dalam Bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan KH Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,



“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

➤ Berawal pada Senin tanggal 20 Maret 2023 Sekira Pukul 07.00 Wib saat itu terdakwa berada dirumah Sdra DENI (belum tertangkap) di Jalan Toba Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu dan terdakwa sudah tinggal menumpang dengan Sdra DENI sejak awal bulan Februari, kemudian Sdra ARDI (nama panggilan) datang dan mengajak terdakwa untuk pergi ke Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara tempat biasa terdakwa berjualan Narkotika jenis sabu-sabu dengan maksud untuk mempersiapkan dan membersihkan lokasi tersebut. Kemudian sekira pukul 09.00 wib Sdra DENI datang dan ditempat tersebut ada terdakwa dan Sdra DENI dan beberapa orang PS (pembeli sabu). Kemudian sekira mulai dari pukul 09.00 wib sampai dengan pukul 15.00 wib yang menjual narkotika jenis sabu-sabu adalah sdr DENI, hingga sekira pukul 15.20 wib Sdra DENI menyuruh terdakwa untuk berjualan Narkotika jenis sabu sambil memberikan kepada terdakwa 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu didalam 1 (satu) plastik klip sedang sambil berkata **“Kau lah dulu yang jualan nah”**, terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut hingga pada sekira pukul 16.20 wib dan sabu-sabu tersebut habis terjual dengan total uang Rp 840.000 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah). Kemudian karena stok sabu-sabu yang ada pada terdakwa pada saat itu sudah habis kemudian terdakwa menghampiri Sdra DENI yang berada dilokasi tersebut untuk meminta kembali narkotika jenis sabu-sabu untuk terdakwa jual, sambil terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan sabu sebelumnya senilai Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdra DENI memberikan 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu didalam 1 (satu) plastik klip sedang. Kemudian terdakwa membagi 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu-sabu didalam 1 (satu) plastik klip sedang menjadi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu didalam 2 (dua) plastik klip sedang, selanjutnya tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki laki yang tidak terdakwa kenali memesan



Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan berkata “bang ada ? buatkan paket dua ratus limpul” kemudian terdakwa menjawab “makek disini atau bawak keluar bang ?” (adapun maksud terdakwa menanyakan itu terdakwa hendak ingin menawarkan sewa kaca pirek apabila dipergunakan dilokasi). Terdakwa pun mengecek ngecek Narkotika jenis sabu dari 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu didalam 2 (dua) plastik klip sedang yang sudah terdakwa sediakan sebelumnya. Pada saat terdakwa selesai memaketkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, tiba-tiba 2 (dua) orang laki laki tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sambil mengatakan “Polisi”. Selanjutnya terdakwa pun sempat berusaha untuk melepaskan diri dan memberi perlawanan, akan tetapi beberapa orang laki laki dewasa yang merupakan rekan 2 (dua) orang laki laki tersebut yang juga adalah rekan dari Polisi tersebut langsung ikut melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa.

➤ Bahwa Saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, bersama dengan Saksi HARDISYAH PUTRA SIREGAR, saksi INDRA PRADIPTA, dan saksi DOLI H. SITOMPUL yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Labuhanbatu melakukan penggeledahan secara menyeluruh dan berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu ditemukan dari tangan kanan terdakwa PERMADI EKO PRABOWO Alias KOMBET, 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu ditemukan dari atas meja tepat dihadapan terdakwa PERMADI EKO PRABOWO Alias KOMBET, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pipetnya yang terpasang dengan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pipetnya yang terpasang dengan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 2 (dua) buah kaleng rokok merek gudang garam, (satu) buah toples plastik, dan 10 (sepuluh) buah kaca pirek kosong ditemukan dari dalam 1 (satu) buah kotak gabus yang merupakan tempat terdakwa PERMADI EKO PRABOWO Alias KOMBET berjualan Narkotika jenis sabu, Uang tunai senilai Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah)



ditemukan dari kantong celana depan sebelah kiri milik terdakwa PERMADI EKO PRABOWO Alias KOMBET. Selanjutnya Saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, bersama dengan Saksi HARDISYAH PUTRA SIREGAR, saksi INDRA PRADIPTA, dan saksi DOLI H. SITOMPUL membawa terdakwa PERMADI EKO PRABOWO Alias KOMBET kemudian melakukan interogasi terhadap terdakwa PERMADI EKO PRABOWO Alias KOMBET mengenai kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian berdasarkan keterangan terdakwa PERMADI EKO PRABOWO Alias KOMBET narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari sdr DENI. Selanjutnya terdakwa PERMADI EKO PRABOWO Alias KOMBET beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk dimintai keterangan dan proses hukum lebih lanjut.

➤ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut.

➤ Berita Acara penimbangan Pegadaian Nomor : 137/03.10102/2023 tertanggal 21 Maret 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Rantau Prapat, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 0,53 gram, dan berat Netto 0,33 gram. 2 (dua) bungkus plastik klip sedang transparan berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 1,22 gram, dan berat Netto 0,62 gram.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 1818/NNF/2023 Tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T melakukan pemeriksaan terhadap

A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,33 gram.

B. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,62 gram.



Yang diperiksa milik Terdakwa PERMADI EKO PRABOWO alias KOMBET dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti

- A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,33 gram.
- B. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,62 gram.

milik Terdakwa PERMADI EKO PRABOWO alias KOMBET *benar* mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa **PERMADI EKO PRABOWO** alias **KOMBET** pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya dalam Bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan KH Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 10.00 wib Saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, bersama dengan Saksi HARDISYAH PUTRA SIREGAR, saksi INDRA PRADIPTA, dan saksi DOLI H. SITOMPUL merupakan Anggota Kepolisian Resor Labuhanbatu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara ada lokasi transaksi sekaligus sebagai tempat menggunakan narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut Saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, bersama dengan Saksi HARDISYAH PUTRA SIREGAR, saksi INDRA PRADIPTA, dan saksi DOLI H. SITOMPUL melakukan penyelidikan.
- Kemudian sekira pukul 17.00 wib Saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, bersama dengan Saksi HARDISYAH PUTRA SIREGAR,



saksi INDRA PRADIPTA, dan saksi DOLI H. SITOMPUL melakukan penggrebekan ke lokasi tersebut dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang diketahui adalah terdakwa PERMADI EKO PRABOWO Alias KOMBET sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri, selanjutnya Saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, bersama dengan Saksi HARDISYAH PUTRA SIREGAR, saksi INDRA PRADIPTA, dan saksi DOLI H. SITOMPUL melakukan penggeledahan secara menyeluruh dan berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu ditemukan dari tangan kanan terdakwa PERMADI EKO PRABOWO Alias KOMBET, 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu ditemukan dari atas meja tepat dihadapan terdakwa PERMADI EKO PRABOWO Alias KOMBET, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pipetnya yang terpasang dengan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pipetnya yang terpasang dengan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar kosong, 1 (satu) unit timbangan eletrik warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 2 (dua) buah kaleng rokok merek gudang garam, (satu) buah toples plastik, dan 10 (sepuluh) buah kaca pirek kosong ditemukan dari dalam 1 (satu) buah kotak gabus yang merupakan tempat terdakwa PERMADI EKO PRABOWO Alias KOMBET berjualan Narkotika jenis sabu, Uang tunai senilai Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana depan sebelah kiri milik terdakwa PERMADI EKO PRABOWO Alias KOMBET. Selanjutnya Saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, bersama dengan Saksi HARDISYAH PUTRA SIREGAR, saksi INDRA PRADIPTA, dan saksi DOLI H. SITOMPUL membawa terdakwa PERMADI EKO PRABOWO Alias KOMBET kemudian melakukan interogasi terhadap terdakwa PERMADI EKO PRABOWO Alias KOMBET mengenai kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian berdasarkan keterangan terdakwa PERMADI EKO PRABOWO Alias KOMBET narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari sdr DENI, kemudian terdakwa PERMADI EKO PRABOWO Alias KOMBET beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Satres



Narkoba Polres Labuhanbatu untuk dimintai keterangan dan proses hukum lebih lanjut.

➤ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

➤ Berita Acara penimbangan Pegadaian Nomor : 137/03.10102/2023 tertanggal 21 Maret 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Rantau Prapat, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 0,53 gram, dan berat Netto 0,33 gram. 2 (dua) bungkus plastik klip sedang transparan berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 1,22 gram, dan berat Netto 0,62 gram.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 1818/NNF/2023 Tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T melakukan pemeriksaan terhadap

A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,33 gram.

B. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,62 gram.

Yang diperiksa milik Terdakwa PERMADI EKO PRABOWO alias KOMBET dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti

A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,33 gram.

B. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,62 gram.

milik Terdakwa PERMADI EKO PRABOWO alias KOMBET benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Fahri Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 wib di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama saksi Doli H. Sitompul (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu);
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram netto, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pipetnya yang terpasang dengan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pipetnya yang terpasang dengan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 2 (dua) buah kaleng rokok merek gudang garam, (satu) buah toples plastik, dan 10 (sepuluh) buah kaca pirek kosong ditemukan dari dalam 1 (satu) buah kotak gabus, dan Uang tunai senilai Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa posisi barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram netto ditemukan dari tangan kanan Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram netto ditemukan dari atas meja tepat dihadapan Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap sabu

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Rap



lengkap dengan pipetnya yang terpasang dengan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pipetnya yang terpasang dengan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 2 (dua) buah kaleng rokok merek gudang garam, (satu) buah toples plastik, dan 10 (sepuluh) buah kaca pirek kosong ditemukan dari dalam 1 (satu) buah kotak gabus, dan Uang tunai senilai Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Deni (DPO) pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 Wib di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa, saksi dan saksi Doli H. Sitompul melakukan penangkapan terhadap Muhammar Sari Sitorus Alias Amar (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 wib, di Jalan Suwito Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Bahwa saat melakukan penangkapan Muhammar Sari Sitorus Alias Amar (dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kecil lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah mancis, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam-biru ditemukan dikantong celana Muhammar Sari Sitorus Alias Amar (dalam berkas terpisah);

- Bahwa Muhammar Sari Sitorus Alias Amar (dalam berkas terpisah) memperoleh narkoba jenis sabu dari Heri (DPO) dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 16.30 Wib di Jalan Kampung Baru Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 10.00 wib di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara ada lokasi transaksi sekaligus sebagai tempat menggunakan



narkotika jenis sabu, mendengar informasi tersebut saksi dan saksi Doli H. Sitompul melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 11.00 wib. saksi dan saksi Doli H. Sitompul menyusun rencana kerja untuk melakukan penggrebekan kelokasi tersebut, kemudian sekira pukul 17.00 wib saksi dan saksi Doli H. Sitompul melakukan penggrebekan ke lokasi tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram netto ditemukan dari tangan kanan Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram netto ditemukan dari atas meja tepat dihadapan Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pipetnya yang terpasang dengan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pipetnya yang terpasang dengan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar kosong, 1 (satu) unit timbangan eletrik warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 2 (dua) buah kaleng rokok merek gudang garam, (satu) buah toples plastik, dan 10 (sepuluh) buah kaca pirek kosong ditemukan dari dalam 1 (satu) buah kotak gabus, dan Uang tunai senilai Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana Terdakwa, kemudian Terdakwa mengaku memperoleh narkotika dari Deni (DPO), dan Terdakwa menerangkan Deni (DPO) memperolehnya dari Muhammar Sari Sitorus Alias Amar (dalam berkas terpisah) kemudian saat Terdakwa dibawa ke Polres Labuhanbatu saat diperjalanan tiba-tiba Terdakwa berkata "Itu si Amar Pak", selanjutnya saksi dan saksi Doli H. Sitompul langsung memberhentikan mobil dan langsung turun melakukan penangkapan terhadap Muhammar Sari Sitorus Alias Amar (dalam berkas terpisah), selanjutnya saksi dan saksi Doli H. Sitompul melakukan pengeledahan terhadap Muhammar Sari Sitorus Alias Amar (dalam berkas terpisah) dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kecil lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah mancis, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam-biru

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Rap



ditemukan dikantong celana Muhammar Sari Sitorus Alias Amar (dalam berkas terpisah), selanjutnya saksi dan saksi Doli H. Sitompul membawa Terdakwa dan Muhammar Sari Sitorus Alias Amar (dalam berkas terpisah) beserta seluruh barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Doli H. Sitompul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 wib di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama saksi Andi Fahri Hasibuan (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu);

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram netto, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pipetnya yang terpasang dengan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pipetnya yang terpasang dengan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar kosong, 1 (satu) unit timbangan eletrik warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 2 (dua) buah kaleng rokok merek gudang garam, (satu) buah toples plastik, dan 10 (sepuluh) buah kaca pirek kosong ditemukan dari dalam 1 (satu) buah kotak gabus, dan Uang tunai senilai Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Rap



- Bahwa posisi barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram netto ditemukan dari tangan kanan Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram netto ditemukan dari atas meja tepat dihadapan Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pipetnya yang terpasang dengan 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pipetnya yang terpasang dengan 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 2 (dua) buah kaleng rokok merek gudang garam, (satu) buah toples plastik, dan 10 (sepuluh) buah kaca pirem kosong ditemukan dari dalam 1 (satu) buah kotak gabus, dan Uang tunai senilai Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Deni (DPO) pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 Wib di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa, saksi dan saksi Doli H. Sitompul melakukan penangkapan terhadap Muhammar Sari Sitorus Alias Amar (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 wib, di Jalan Suwito Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa saat melakukan penangkapan Muhammar Sari Sitorus Alias Amar (dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kecil lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah mancis, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam-biru ditemukan dikantong celana Muhammar Sari Sitorus Alias Amar (dalam berkas terpisah);
- Bahwa Muhammar Sari Sitorus Alias Amar (dalam berkas terpisah) memperoleh narkotika jenis sabu dari Heri (DPO) dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 16.30

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Rap



Wib di Jalan Kampung Baru Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 10.00 wib di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara ada lokasi transaksi sekaligus sebagai tempat menggunakan narkoba jenis sabu, mendengar informasi tersebut saksi dan saksi Andi Fahri Hasibuan melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 11.00 wib. saksi dan saksi Andi Fahri Hasibuan menyusun rencana kerja untuk melakukan penggrebekan lokasi tersebut, kemudian sekira pukul 17.00 wib saksi dan saksi Doli H. Sitompul melakukan penggrebekan ke lokasi tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram netto ditemukan dari tangan kanan Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram netto ditemukan dari atas meja tepat dihadapan Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pipetnya yang terpasang dengan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pipetnya yang terpasang dengan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar kosong, 1 (satu) unit timbangan eletrik warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 2 (dua) buah kaleng rokok merek gudang garam, (satu) buah toples plastik, dan 10 (sepuluh) buah kaca pirek kosong ditemukan dari dalam 1 (satu) buah kotak gabus, dan Uang tunai senilai Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana Terdakwa, kemudian Terdakwa mengaku memperoleh narkoba dari Deni (DPO), dan Terdakwa menerangkan Deni (DPO) memperolehnya dari Muhammar Sari Sitorus Alias Amar (dalam berkas terpisah) kemudian saat Terdakwa dibawa ke Polres Labuhanbatu saat diperjalanan tiba-tiba Terdakwa berkata "Itu si Amar Pak", selanjutnya saksi dan saksi Andi Fahri Hasibuan langsung memberhentikan mobil dan langsung turun melakukan penangkapan terhadap Muhammar Sari Sitorus Alias Amar (dalam berkas terpisah),

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Rap



selanjutnya saksi dan saksi Andi Fahri Hasibuan melakukan pengeledahan terhadap Muhammar Sari Sitorus Alias Amar (dalam berkas terpisah) dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kecil lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah mancis, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam-biru ditemukan dikantong celana Muhammar Sari Sitorus Alias Amar (dalam berkas terpisah), selanjutnya saksi dan saksi Andi Fahri Hasibuan membawa Terdakwa dan Muhammar Sari Sitorus Alias Amar (dalam berkas terpisah) beserta seluruh barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Romadiana, SE Nomor: 137/03.10102/2023 tanggal 21 Maret 2023 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram netto;
- 2 (dua) bungkus plastik klip sedang transparan berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1818/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, B. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram milik Terdakwa mengandung narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Urine Polda. Sumatera Utara Nomor Lab.1826/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm. Apt dan R. Fani Miranda, S.T, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa mengandung narkotika adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa terlibat tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 wib di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram netto, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pipetnya yang terpasang dengan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pipetnya yang terpasang dengan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 2 (dua) buah kaleng rokok merek gudang garam, (satu) buah toples plastik, dan 10 (sepuluh) buah kaca pirek kosong ditemukan dari dalam 1 (satu) buah kotak gabus, dan Uang tunai senilai Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa posisi barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram netto ditemukan dari tangan kanan Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram netto ditemukan dari

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas meja tepat dihadapan Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pipetnya yang terpasang dengan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pipetnya yang terpasang dengan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar kosong, 1 (satu) unit timbangan eletrik warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 2 (dua) buah kaleng rokok merek gudang garam, (satu) buah toples plastik, dan 10 (sepuluh) buah kaca pirek kosong ditemukan dari dalam 1 (satu) buah kotak gabus, dan Uang tunai senilai Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Deni (DPO) pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 Wib di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Bahwa Terdakwa adalah anggota kerja Deni (DPO) dimana Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang dan pemakaian narkotika secara gratis;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Deni (DPO) tidak lama kemudian datang tiba-tiba 2 (dua) orang laki laki langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sambil mengatakan "Polisi". Selanjutnya Terdakwa sempat berusaha untuk melepaskan diri dan memberi perlawanan, akan tetapi beberapa orang laki laki tersebut langsung melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa lalu ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram netto ditemukan dari tangan kanan Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram netto ditemukan dari atas meja tepat dihadapan Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pipetnya yang terpasang dengan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pipetnya yang terpasang dengan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar kosong, 1 (satu) unit timbangan eletrik warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 2 (dua) buah kaleng rokok merek gudang garam,

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Rap



(satu) buah toples plastik, dan 10 (sepuluh) buah kaca pirek kosong ditemukan dari dalam 1 (satu) buah kotak gabus, dan Uang tunai senilai Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana Terdakwa, kemudian polisi mengamankan Terdakwa dan seluruh barang bukti kedalam mobil, pada saat didalam mobil polisi menginterogasi Terdakwa dengan berkata "Dari siapa dapatmu sabu ini" Terdakwa menjawab "Dari Deni pak, tapi kata Deni sabu itu dari Amar Pak". Kemudian Terdakwa langsung dibawa oleh beberapa orang Polisi untuk melakukan pencarian terhadap Deni (DPO) dan Muhammar Sari Sitorus Alias Amar (dalam berkas terpisah). kemudian sekira pukul 17.30 wib ketika di Jl. Suwito Kel. Aek Kanopan Timur Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara dari dalam mobil Terdakwa melihat Muhammar Sari Sitorus Alias Amar (dalam berkas terpisah) sedang berdiri dipinggir jalan, pada saat itu Terdakwa langsung mengatakan kepada Polisi "Itu si AMAR pak" (sambil menunjukkan kepada Polisi Sdra AMAR sedang berdiri dipinggir jalan) dengan cepat Polisi pun langsung turun dari Mobil dan melakukan penangkapan terhadap Muhammar Sari Sitorus Alias Amar (dalam berkas terpisah). Kemudian Polisi mempertemukan Terdakwa dan Muhammar Sari Sitorus Alias Amar (dalam berkas terpisah) didalam mobil, Selanjutnya Polisi membawa Terdakwa dan Muhammar Sari Sitorus Alias Amar (dalam berkas terpisah) ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk dimintai keterangan dan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menjual, membeli, dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *ade charge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram netto;
- 2 (dua) bungkus plastik klip sedang transparan berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,62 (nol koma enam dua) gram netto;



- 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pipetnya yang terpasang dengan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar kosong;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
- 2 (dua) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;
- 2 (dua) buah kaleng rokok merk gudang garam;
- 1 (satu) buah toples plastic;
- 10 (sepuluh) buah kaca pirek kosong;
- 1 (satu) buah kotak gabus;
- Uang tunai senilai Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Andi Fahri Hasibuan bersama saksi Doli H. Sitompul (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 wib di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram netto, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pipetnya yang terpasang dengan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pipetnya yang terpasang dengan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 2 (dua) buah kaleng rokok merek gudang garam, (satu) buah toples plastik, dan 10 (sepuluh) buah kaca pirek kosong ditemukan dari dalam 1 (satu) buah kotak gabus, dan Uang tunai senilai Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa posisi barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram netto ditemukan dari tangan kanan Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisikan kristal putih

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Rap



Narkotika jenis sabu seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram netto ditemukan dari atas meja tepat dihadapan Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pipetnya yang terpasang dengan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pipetnya yang terpasang dengan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 2 (dua) buah kaleng rokok merek gudang garam, (satu) buah toples plastik, dan 10 (sepuluh) buah kaca pirek kosong ditemukan dari dalam 1 (satu) buah kotak gabus, dan Uang tunai senilai Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Deni (DPO) pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 Wib di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Bahwa Terdakwa adalah anggota kerja Deni (DPO) dimana Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang dan pemakaian narkotika secara gratis;

- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa, saksi Andi Fahri Hasibuan dan saksi Doli H. Sitompul melakukan penangkapan terhadap Muhammar Sari Sitorus Alias Amar (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 wib, di Jalan Suwito Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kecil lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah Mancis, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam-biru ditemukan dikantong celana Muhammar Sari Sitorus Alias Amar (dalam berkas terpisah) yang diperoleh dari Heri (DPO) dengan cara dibeli;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 10.00 wib di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara ada lokasi transaksi sekaligus sebagai

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Rap



tempat menggunakan narkoba jenis sabu, mendengar informasi tersebut saksi Andi Fahri Hasibuan dan saksi Andi Fahri Hasibuan melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 11.00 wib. saksi Andi Fahri Hasibuan dan saksi Andi Fahri Hasibuan menyusun rencana kerja untuk melakukan penggebrekan lokasi tersebut, kemudian sekira pukul 17.00 wib saksi Andi Fahri Hasibuan dan saksi Doli H. Sitompul melakukan penggebrekan ke lokasi tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih Narkoba jenis sabu seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram netto ditemukan dari tangan kanan Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisikan kristal putih Narkoba jenis sabu seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram netto ditemukan dari atas meja tepat dihadapan Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pipetnya yang terpasang dengan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pipetnya yang terpasang dengan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 2 (dua) buah kaleng rokok merek gudang garam, (satu) buah toples plastik, dan 10 (sepuluh) buah kaca pirek kosong ditemukan dari dalam 1 (satu) buah kotak gabus, dan Uang tunai senilai Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana Terdakwa, kemudian Terdakwa mengaku memperoleh narkoba dari Deni (DPO), dan Terdakwa menerangkan Deni (DPO) memperolehnya dari Muhammar Sari Sitorus Alias Amar (dalam berkas terpisah) kemudian saat Terdakwa dibawa ke Polres Labuhanbatu saat diperjalanan tiba-tiba Terdakwa berkata "Itu si Amar Pak", selanjutnya saksi Andi Fahri Hasibuan dan saksi Andi Fahri Hasibuan langsung memberhentikan mobil dan langsung turun melakukan penangkapan terhadap Muhammar Sari Sitorus Alias Amar (dalam berkas terpisah), selanjutnya saksi Andi Fahri Hasibuan dan saksi Andi Fahri Hasibuan melakukan pengeledahan terhadap Muhammar Sari Sitorus Alias Amar (dalam berkas terpisah) dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram bruto, 1 (satu)

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Rap



buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kecil lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah mancis, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam-biru ditemukan dikantong celana Muhammad Sari Sitorus Alias Amar (dalam berkas terpisah), selanjutnya saksi Andi Fahri Hasibuan dan saksi Andi Fahri Hasibuan membawa Terdakwa dan Muhammad Sari Sitorus Alias Amar (dalam berkas terpisah) beserta seluruh barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menjual, membeli, dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Setiap orang**"

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "*setiap orang*" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Permadi Eko Prabowo Alias Kombet dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan



Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijkeheid) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, 'tanpa hak dan melawan hukum' diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang- undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Romadiana, SE Nomor: 137/03.10102/2023 tanggal 21 Maret 2023 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram netto;
- 2 (dua) bungkus plastik klip sedang transparan berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram netto;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Rap



Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1818/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, B. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram milik Terdakwa mengandung narkoba adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa sedang memiliki 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan kristal putih Narkoba jenis sabu seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram netto dan 2 (dua) bungkus plastik klip sedang transparan berisikan kristal putih Narkoba jenis sabu seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram netto tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat keyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi terpenuhi;

Ad.3.Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa unsur ketiga dari pasal ini bersifat alternatif limitatif, sehingga untuk terbukti unsur pasal ini cukup salah satu perbuatan terbukti maka unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkoba ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang berbunyi : “Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Rap



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Andi Fahri Hasibuan bersama saksi Doli H. Sitompul (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 wib di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih Narkoba jenis sabu seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram netto ditemukan dari tangan kanan Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisikan kristal putih Narkoba jenis sabu seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram netto ditemukan dari atas meja tepat dihadapan Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pipetnya yang terpasang dengan 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pipetnya yang terpasang dengan 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 2 (dua) buah kaleng rokok merek gudang garam, (satu) buah toples plastik, dan 10 (sepuluh) buah kaca pirem kosong ditemukan dari dalam 1 (satu) buah kotak gabus, dan Uang tunai senilai Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Deni (DPO) pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 Wib di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara dimana Terdakwa adalah anggota kerja Deni (DPO) dan Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang dan pemakaian narkoba secara gratis;

Menimbang, bahwa setelah penangkapan Terdakwa, saksi Andi Fahri Hasibuan dan saksi Doli H. Sitompul melakukan penangkapan terhadap Muhammad Sari Sitorus Alias Amar (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 wib, di Jalan Suwito Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram



bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kecil lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah mancis, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam-biru ditemukan dikantong celana Muhammad Sari Sitorus Alias Amar (dalam berkas terpisah) yang diperoleh dari Heri (DPO) dengan cara dibeli;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 10.00 wib di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara ada lokasi transaksi sekaligus sebagai tempat menggunakan narkoba jenis sabu, mendengar informasi tersebut saksi Andi Fahri Hasibuan dan saksi Andi Fahri Hasibuan melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 11.00 wib. saksi Andi Fahri Hasibuan dan saksi Andi Fahri Hasibuan menyusun rencana kerja untuk melakukan penggerebekan lokasi tersebut, kemudian sekira pukul 17.00 wib saksi Andi Fahri Hasibuan dan saksi Doli H. Sitompul melakukan penggerebekan ke lokasi tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih Narkoba jenis sabu seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram netto ditemukan dari tangan kanan Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisikan kristal putih Narkoba jenis sabu seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram netto ditemukan dari atas meja tepat dihadapan Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pipetnya yang terpasang dengan 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pipetnya yang terpasang dengan 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 2 (dua) buah kaleng rokok merek gudang garam, (satu) buah toples plastik, dan 10 (sepuluh) buah kaca pirem kosong ditemukan dari dalam 1 (satu) buah kotak gabus, dan Uang tunai senilai Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana Terdakwa, kemudian Terdakwa mengaku memperoleh narkoba dari Deni (DPO), dan Terdakwa menerangkan Deni (DPO) memperolehnya dari Muhammad Sari Sitorus Alias Amar (dalam berkas terpisah) kemudian saat Terdakwa dibawa ke Polres Labuhanbatu saat diperjalanan tiba-tiba Terdakwa berkata "Itu si Amar Pak", selanjutnya saksi Andi Fahri Hasibuan dan saksi Andi Fahri Hasibuan langsung memberhentikan mobil dan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Rap



langsung turun melakukan penangkapan terhadap Muhammad Sari Sitorus Alias Amar (dalam berkas terpisah), selanjutnya saksi Andi Fahri Hasibuan dan saksi Andi Fahri Hasibuan melakukan penggeledahan terhadap Muhammad Sari Sitorus Alias Amar (dalam berkas terpisah) dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kecil lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah mancis, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam-biru ditemukan dikantong celana Muhammad Sari Sitorus Alias Amar (dalam berkas terpisah), selanjutnya saksi Andi Fahri Hasibuan dan saksi Andi Fahri Hasibuan membawa Terdakwa dan Muhammad Sari Sitorus Alias Amar (dalam berkas terpisah) beserta seluruh barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Romadiana, SE Nomor: 137/03.10102/2023 tanggal 21 Maret 2023 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan kristal putih Narkoba jenis sabu seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram netto;
- 2 (dua) bungkus plastik klip sedang transparan berisikan kristal putih Narkoba jenis sabu seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1818/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, B. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram milik Terdakwa mengandung narkoba adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan ditemukannya 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan kristal putih Narkoba jenis sabu seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram netto ditemukan dari tangan kanan Terdakwa dan 2 (dua) bungkus plastik klip sedang transparan berisikan kristal putih Narkoba jenis sabu seberat 0,62

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Rap



(nol koma enam puluh dua) gram netto ditemukan diatas meja tepat di hadapan Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Deni (DPO) dimana Terdakwa adalah anggota kerja dari Deni (DPO) dan Terdakwa memperoleh keuntungan atas perbuatannya adalah benar narkoba jenis sabu sebagaimana hasil laboratorium yang berkesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan kristal putih Narkoba jenis sabu seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram netto dan 2 (dua) bungkus plastik klip sedang transparan berisikan kristal putih Narkoba jenis sabu seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram netto positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah korban dari peredaran narkoba jenis sabu tetapi terlibat aktif dalam peredaran narkoba dan Terdakwa atas kepemilikan terhadap narkoba jenis sabu yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan kristal putih Narkoba jenis sabu seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram netto ditemukan dari tangan kanan Terdakwa dan 2 (dua) bungkus plastik klip sedang transparan berisikan kristal putih Narkoba jenis sabu seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram netto ditemukan diatas meja tepat di hadapan Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba yang mana Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menguasai narkoba maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur untuk adanya tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah dapat dibuktikan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Rap



kesalahan tersebut dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi denda hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup sehingga pidana denda yang akan dijatuhkan dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip sedang transparan berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,62 (nol koma enam dua) gram netto, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pipetnya yang terpasang dengan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 2 (dua) buah kaleng rokok merk gudang garam, 1 (satu) buah toples plastic, 10 (sepuluh) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah kotak gabus adalah merupakan narkotika dan sarana ataupun alat yang telah dipergunakan untuk melakukan



kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) berhubungan dengan tindak pidana narkoba dan oleh karena masih bernilai ekonomis sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Permadi Eko Prabowo Alias Kombet** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan kristal putih Narkoba jenis sabu seberat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram netto;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip sedang transparan berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,62 (nol koma enam dua) gram netto;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pipetnya yang terpasang dengan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar kosong;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
- 2 (dua) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;
- 2 (dua) buah kaleng rokok merk gudang garam;
- 1 (satu) buah toples plastic;
- 10 (sepuluh) buah kaca pirek kosong;
- 1 (satu) buah kotak gabus;

Dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);_

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H. dan Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Casidi Silitonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Elina Flori, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa di hadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Tommy Manik, S.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



David Casidi Silitonga ,S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)